

Pemex Refinación**Proceso Licitatorio y Preparación de Ingenierías para la Nueva Refinería en Tula, en el Estado de Hidalgo**

Auditoría de Inversiones Físicas: 10-1-18T4M-04-1115

DE-201

Criterios de Selección

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización.

Objetivo

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que el proceso licitatorio, los estudios de preinversión, de impacto ambiental y los realizados para la preparación de las ingenierías y la ejecución de la obra se realizaron de conformidad con la normatividad aplicable.

Alcance

Universo Seleccionado:	263,301.1 miles de pesos
Muestra Auditada:	263,301.1 miles de pesos
Representatividad de la Muestra:	100.0 %

Se revisó el 100.0% de la inversión ejercido en 2010 para el desarrollo de la Nueva Refinería Bicentenario en Tula, en el estado de Hidalgo, lo que incluyó dos proyectos, el primero denominado "Estudio de Preinversión para Incrementar la Capacidad de Refinación en Tula, Hidalgo", mediante el cual se realizaron seis estudios, el segundo denominado "Cerca y Barda Perimetrales para el Nuevo Tren de Refinación de Tula, Hidalgo".

Selección de Contratos
(Miles de pesos y porcentaje)

Contrato núm.	Nombre	Costo Total	Alcance de la revisión (%)
CO-DI-06/10	Ingeniería de detalle y paquetes de licitación	48,157.9	100.0
PXR-SPCE-EST-02/2009	Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios	37,894.8	100.0
CO-DI-07/10	Prospectiva arqueológica	3,432.6	100.0
CO-DI-08/09	Ingeniería conceptual para la integración de la nueva refinería	83,226.0	100.0
PXR-SASIPA-GPA-IMP-08/2010	Evaluación integral de la calidad del aire en Tula, Hidalgo y su pronóstico en la cuenca atmosférica del Valle del Mezquital	25,153.6	100.0
CO-DI-09/10	Estudio de mercado para el suministro de hidrógeno a la nueva Refinería Bicentenario y refinería de Salamanca	5,522.2	100.0
	Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación	59,914.0	100.0
Totales		263,301.1	100.0

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada

Antecedentes

La nueva refinería en Tula, en el estado de Hidalgo tiene por objeto, incrementar la producción de combustibles automotores, principalmente gasolinas y diesel, para satisfacer la creciente demanda de la Zona Metropolitana del Valle de México, sustituyendo parcialmente la importación de petrolíferos. Estará integrada por 17 plantas de proceso con una capacidad de 250 MBD de crudo fresco y 73 MB de residuo de vacío de la refinería Miguel Hidalgo.

Su construcción se realizará en un terreno con una superficie de 700 ha comprendida en los municipios de Atitalaquia, Tula y Tlaxcoapan, en el estado de Hidalgo. Está programada para desarrollarse en siete años con una fecha de inicio en agosto 2009 y de término en septiembre de 2016. Se estima que la obra se iniciará en 2012, y que el monto de la inversión ascenderá a 9,000.0 millones de dólares.

La tecnología programada para el nuevo tren de refinación permitirá alcanzar los siguientes beneficios: recuperar el 99.0% de azufre; índice de intensidad energética conforme a las mejores prácticas (95.0% o menor); reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO₂), resultado de la integración y eficiencia energéticas; minimizar la emisión de partículas y de consumo de agua fresca; usar preferentemente agua negra tratada; incrementar la eficiencia energética del sistema de enfriamiento para minimizar el uso de agua y maximizar el uso de aire; minimizar la descarga de aguas residuales; disminuir la generación de residuos peligrosos y optimizar el consumo de catalizadores.

La ejecución del proyecto comprende tres fases: I, conceptualización; II, definición de ingeniería básica y III, desarrollo de las ingenierías de detalle.

Resultados

1. El presupuesto autorizado a Pemex Refinación para la nueva refinería en Tula, Hidalgo, en 2010 incluyó las actividades siguientes: elaboración de estudios relativos a la ingeniería conceptual y selección de tecnologías, y construcción de la cerca y barda perimetrales en los terrenos en donde se instalará el nuevo tren de refinación. Para la construcción de éste último proyecto se asignó un presupuesto de 69,195.0 miles de pesos; sin embargo, debido a que el proceso de licitación se declaró desierto y no se repuso sino hasta 2011, no se ejerció el recurso autorizado para esta actividad.

Para realizar los estudios de preinversión, el presupuesto fue 4,937,805.0 miles de pesos, el cual se modificó a 138,950.6 miles de pesos. La entidad fiscalizada manifestó que debido a retrasos en la donación del terreno por parte de Gobierno del Estado de Hidalgo no fue posible realizar la totalidad de los estudios de preinversión programados, para comprobarlo envió copia del Testimonio de la Escritura Notarial del 10 de agosto de 2010, por medio del cual el Gobierno del Estado de Hidalgo y Pemex Refinación realizaron el contrato de donación pura, simple y gratuita de los inmuebles en donde se construirá la nueva Refinería.

Presupuesto modificado y ejercido de los proyectos programados para la Refinería Bicentenario en Tula, 2010

Tipo de proyecto	PEF 2010			Cuenta Pública 2010		
	costo total programado	monto asignado A	monto modificado B	Ejercido C	C/A	C/B
Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo	7,843,982.1	4,937,805.0	138,950.6	138,950.6	2.8%	100.0%
Cerca y barda perimetral para el nuevo tren de refinación en Tula, Hidalgo	124,350.50	69,195.0	-	-	-	-

FUENTE: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y Cuenta de la Hacienda Pública Pública Federal de 2010.

La Cuenta Pública de 2010 indica que Pemex Refinación ejerció el 100.0% del presupuesto para estudios de preinversión. Con el fin de verificar la utilización de los recursos ejercidos, la ASF solicitó a Pemex Refinación copia de las facturas de los estudios finales o parciales pagados en 2010. Del análisis de la documentación enviada se obtuvo que, en ese año, se efectuaron pagos por entregables de seis estudios por un monto de 138,876.5 miles de pesos. Sin embargo, la entidad fiscalizada solo acreditó parcialmente el pago de los servicios correspondientes a los entregables de los contratos núms. CO-DI-08/09 y CO-DI-09/10. Además, esa cifra no coincidía con la del presupuesto derivado de adecuaciones presupuestales para el proyecto estudio de preinversión por 142,128.6 miles de pesos, notificado mediante el oficio de liberación de inversión correspondiente al Presupuesto Adecuado VII, versión 7A de Pemex Refinación.

Presupuesto ejercido de los estudios de preinversión realizados para la Refinería Bicentenario en Tula (en miles de pesos)						
Contrato núm.	Objetivo	Contratista	en miles de pesos			%
			Costo Total	Programado a ejercer 2010	Ejercido 2010	
CO-DI-06/10	Ingeniería de detalle y paquetes de licitación	IMP	48,157.9	29,030.7	29,030.7	100.0
PXR-SPCE-EST-02/2009	Contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios	KBC advanced technologies, Inc.	37,894.8	20,329.2	20,329.2	100.0
CO-DI-07/10	Prospección arqueológica	INAH	3,432.6	3,432.6	3,432.6	100.0
CO-DI-08/09	Ingeniería conceptual para la integración de la nueva refinería	IMP	83,226.0	64,472.4	64,472.4	100.0
PXR-SASIPA-GPA-IMP-08/2010	Evaluación integral de la calidad del aire en Tula, Hidalgo y su pronóstico en la cuenca atmosférica del Valle del Mezquital	IMP	25,153.6	20,511.5	20,511.5	100.0
CO-DI-09/10	Estudio de mercado para el suministro de hidrógeno a la nueva Refinería Bicentenario y refinería de Salamanca	IMP	5,522.2	1,100.1	1,100.1	100.0
Total			203,387.1	138,876.5	138,876.5	100.0
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por Pemex-Refinación.						

La observación fue atendida en virtud de que la entidad fiscalizada envió copia de las facturas faltantes del contrato núm. CO-DI-08/09; para el contrato núm. CO-DI-09/10 aclaró que el pago por 1,100.1 miles de pesos efectuado en 2010, corresponde sólo al estudio de mercado relacionado con el proyecto de la nueva refinería, y proporcionó documentación que comprueba que las adecuaciones al presupuesto coinciden con la cifra del presupuesto ejercido para proyectos de inversión publicada en la Cuenta Pública de 2010.

2. Con el fin de comprobar que se cumplió con la entrega de los servicios estipulados en los contratos y sus convenios, mediante el oficio núm. DAD1-048/2011, se solicitó a la entidad fiscalizada copia de los informes finales o parciales entregados durante 2010. Con la revisión de la documentación enviada se constató que los entregables de tres de los seis contratos revisados fueron elaborados en tiempo y forma. Sin embargo, para los otros tres se observaron las siguientes omisiones.

- En el contrato para realizar el estudio de ingeniería de detalle y paquetes de licitación (CO-DI-06/10), la entidad fiscalizada no envió copia de los estudios, ni los planos y paquetes de licitación por los que Pemex Refinación pagó al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 29,030.7 miles de pesos en 2010.
- En el contrato para realizar el estudio de mercado para el suministro de hidrógeno (núm. CO-DI-09/10) no envió los documentos que comprueben que se efectuó dicho estudio por el que Pemex Refinación pagó al IMP 1,100.1 miles de pesos en 2010.
- Respecto del contrato PXR-SPCE-EST-02/2009, para realizar el estudio de actualización de bases de procesos e integración general, la entidad fiscalizada no envió los informes correspondientes al cuarto entregable, ni de los servicios adicionales previstos en el primer convenio modificatorio, por los que la entidad fiscalizada pagó a la contratista *KBC Advanced Technologies, Inc.*, la cantidad de 1,184.0 miles de dólares en 2010, 15,171.1 miles de pesos a un tipo de cambio de 12.8134 pesos por dólar.

La observación se dio por atendida ya que la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación remitió copia de los estudios, planos y documentos relacionados con los contratos arriba mencionados, que comprueban su ejecución.

3. De los seis contratos revisados, sólo el núm. PXR-SPCE-EST-02/2009 se rige por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), los demás por su clausulado y por los Convenios Generales de Colaboración núms. IMP-4060 e IMP 2924, los cuales no especifican la obligación del contratista de presentar ningún tipo de fianza.

Respecto del contrato núm. PXR-SPCE-EST-02/2009, con el fin de verificar la observancia de lo estipulado en los artículos 48 y 66 de la LOPSRM se solicitó a la entidad fiscalizada copia de la carta de crédito y de la fianza de vicios ocultos presentadas por el contratista *KBC Advanced Technologies, Inc.*, para garantizar el cumplimiento de dicho contrato y la de sus convenios. Con el análisis de la documentación proporcionada se comprobó que la contratista presentó en tiempo y forma la carta de crédito del contrato y las correspondientes a sus dos convenios modificatorios; sin embargo, no presentó la fianza de vicios ocultos.

Mediante el oficio núm. DGPR-GCG-2308-2011 del 7 de noviembre de 2011, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación comprobó que la contratista *KBC Advanced Technologies, Inc.* suscribió en tiempo y forma la carta de crédito núm. 10012104 el 15 de julio de 2010, a favor de Pemex Refinación, por un monto de 142.4 miles de dólares por concepto de vicios ocultos.

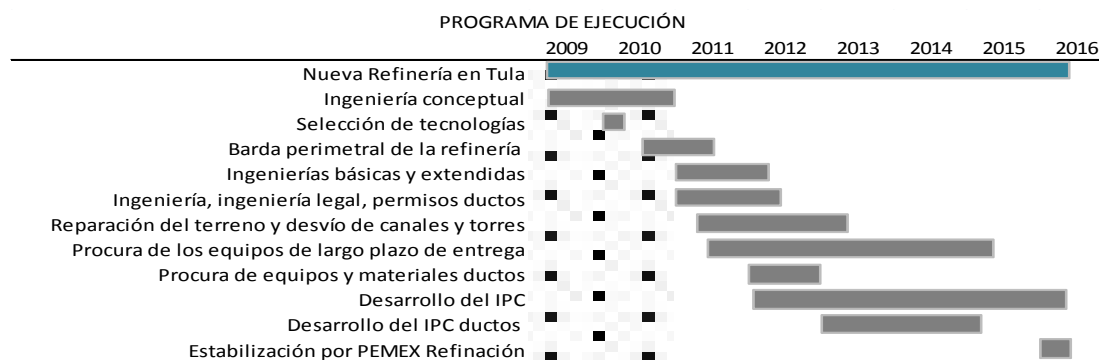
4. Con el fin de constatar que los pagos de servicios de los seis contratos revisados en 2010 se efectuaron de conformidad con los montos y los mecanismos establecidos, se solicitó a la entidad fiscalizada la documentación comprobatoria de los pagos efectuados. De la revisión de la información enviada, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-2075-2011, se comprobó que para los contratos núms. PXR-SPCE-EST-02/2009 y CO-DI-07/10 los pagos se efectuaron en tiempo y por los montos establecidos. Sin embargo, para los contratos núms. PXR-SASIPA-GPA-IMP-08/2010 y CO-DI-06/10, no obstante que presentó evidencia de que los pagos se efectuaron de acuerdo con el procedimiento establecido, no proporcionó las copias de los certificados de aceptación ni de los avisos de los adeudos correspondientes, y para los contratos núms. CO-DI-09/10 y CO-DI-08/09 envió facturas que sólo comprobaron parcialmente los pagos de los servicios efectuados en 2010.

Para atender la observación la entidad fiscalizada envió documentación que la da por atendida. Para el contrato núm. CO-DI-08/09 proporcionó copia de las facturas faltantes; para el núm. CO-DI-09/10 aclaró que el pago por 1,100.1 miles de pesos efectuado en 2010, corresponde sólo al estudio relacionado con el proyecto de la nueva refinería, y para acreditar el pago de los servicios de los contratos núms. CO-DI-06/10 y PXR-SASIPA-GPA-IMP-08/2010, envió los folios de aviso de adeudo, las facturas y una nota aclaratoria relativa al certificado de aceptación de esos contratos.

5. Con relación al finiquito y la recepción de los trabajos se verificó que para el contrato núm. PXR-SPCE-EST-02/2009, que se rige por la LOPSRM, la entidad fiscalizada elaboró el acta de terminación y finiquito del contrato de prestación de servicios dentro de los 60 días naturales a partir de la recepción de los trabajos, en cumplimiento del artículo 64, párrafo segundo, de ese ordenamiento.

Respecto de los otros cinco contratos revisados, únicamente el núm. CO-DI-08/09 se concluyó en 2010. Este contrato se rige por el Convenio núm. IMP-2924 que si bien no especifica la obligación de elaborar un finiquito, en la cláusula séptima establece la necesidad de elaborar un certificado de recepción final de los trabajos. Esta disposición también se contempla en la cláusula decimo sexta contractual, que además señala que una vez revisado el certificado de recepción por Pemex Refinación se procederá a elaborar el acta de entrega-recepción de los servicios. Sin embargo, la entidad fiscalizada no comprobó que contaba con estos documentos. Para atender la observación, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación remitió el acta de entrega-recepción del contrato.

6. El Programa de Ejecución para la construcción de la nueva refinería Bicentenario tiene un periodo de siete años con fecha de inicio agosto de 2009 y de término septiembre de 2016. Como se observa en el cuadro siguiente, las actividades programadas en 2010 fueron el desarrollo de la ingeniería conceptual, la selección de tecnologías y la construcción de la cerca y barda perimetrales. Con el fin de verificar el avance de estas actividades se solicitó a la entidad fiscalizada la relación de los estudios elaborados como parte de dichas actividades.



Fuente: Página institucional PEMEX-Refinación

Del análisis de la información proporcionada por Pemex Refinación se obtuvo que se realizaron los siguientes estudios:

- Estudio de ingeniería conceptual, el cual se inició en 2009 y concluyó en 2010, fue elaborado por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) mediante el contrato CO-DI-08/09, para definir la infraestructura requerida para la nueva refinería, mediante el desarrollo de la ingeniería conceptual de su integración total considerando: esquema de procesamiento, localización, plantas auxiliares, generación de servicios principales, almacenamiento y movimiento de materiales, selección de tecnologías e

infraestructura complementaria interna y requerimientos para la infraestructura externa.

- En relación con la selección de tecnología, Pemex Refinación firmó el contrato de servicios núm. PXR-SPCE-EST-02/2009 con la empresa KBC Advanced Technologies, Inc., el 7 de julio de 2009, para realizar el estudio “Actualización de las bases de procesos e integración general para el proyecto de la nueva refinería”, el cual analizó en forma paralela los escenarios de localización en Tula o Salamanca; el estudio se inició en julio de 2009 y concluyó en julio de 2010.
- Estudio de mercado para definir la mejor opción para satisfacer las necesidades de hidrógeno en la nueva refinería de Tula y la refinería de Salamanca, realizado mediante el contrato de servicios núm. CO-DI-09/10, entre Pemex Refinación y el IMP, con un periodo de ejecución del 27 de septiembre de 2010 al 30 de abril de 2011.
- Estudio para el diseño arquitectónico de vialidades, edificios, estacionamientos, ingeniería mecánica y elaboración de los paquetes de licitación para la construcción del camino de acceso y de la barda perimetral, que contrató con el IMP (CO-DI-06/10) con fecha de inicio agosto de 2010 y término 31 de agosto de 2011.
- El estudio contratado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para realizar la prospección arqueológica con sondeos para la ubicación y registro de sitios arqueológicos en el área donde se ubicará la nueva refinería y supervisar la construcción de la barda perimetral para proteger el patrimonio arqueológico durante los trabajos, el cual se inició el 3 de septiembre de 2010 y terminó el 11 de abril de 2011.
- El último estudio tiene como objeto conocer el transporte, la extensión y la magnitud de las emisiones en la cuenca del Valle del Mezquital y regiones aledañas, para evaluar la calidad del aire en Tula, Hidalgo; fue elaborado por el IMP mediante el contrato núm. PXR-SASIPA-GPA-IMP-08/2010 con un periodo de ejecución del 6 de septiembre de 2010 al 31 de mayo de 2011.

Además de estos estudios, el programa de actividades para 2010 incluyó la construcción de la cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación, el cual estaba programado para iniciarse en 2010 y concluirse en 2011; sin embargo, el proceso licitatorio que se llevó a cabo a fines de 2010 se declaró desierto, reiniciándose el procedimiento a principios de 2011, el fallo se emitió el 7 de marzo del mismo año. En la visita física realizada por personal de la ASF al sitio en donde se construye esta obra se observó que tiene un avance aproximado de 30.0%.

De lo anterior, se concluye que la entidad cumplió con la ejecución de los estudios de preinversión considerados en su programa de ejecución para 2010.

7. Con el fin de constatar que se contó con el oficio de liberación de inversión correspondiente al Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Pemex Refinación envió el oficio núm. DCF-SPP-510-2009 del 4 de enero de 2010 mediante el cual la Subdirección de

Programación y Presupuestación de Pemex Refinación le envía copia del oficio de liberación de inversión y un cuadro de flujo de efectivo que indica que el monto de la inversión física para este organismo ascendió a 22,550.7 miles de pesos en 2010.

8. Con el fin de verificar que los proyectos programados para la nueva Refinería en Tula estuvieran registrados en la cartera de inversiones que integra la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se solicitó a la entidad fiscalizada copia de la clave de los dos proyectos registrados. Del análisis de la documentación se desprende que en enero de 2009 se registró con la clave 0818T4M0023 el proyecto denominado “Estudio de preinversión para incrementar la capacidad de refinación en Tula, Hidalgo”, cuyo objeto es desarrollar los estudios para ampliar la capacidad de refinación en un nuevo tren de refinación ubicado en esta localidad, considerando la oferta de crudos disponibles, el crecimiento de la demanda y sus centros de consumo. El estudio de justificación económica indica un monto de inversión de 7,484,000.0 miles de pesos a ejercerse entre 2009 y 2012, y señala que la operación de la nueva refinería reducirá el volumen de importaciones en la zona de influencia que actualmente presenta el mayor déficit de suministro del país.

Por su parte, el proyecto “Cerca y barda perimetrales para el nuevo tren de refinación” quedó registrado en la cartera de proyectos en agosto de 2009 con la clave 0918T4M0048 y una inversión de 129,333.2 miles de pesos a ejercerse entre 2009 y 2011. La evaluación económica consideró una tasa de descuento de 12.0% a un horizonte de planeación de 10 años, la rentabilidad del proyecto se obtuvo de la comparación de dos escenarios: 1) contratar el servicio de una compañía especializada en seguridad para el patrullaje y vigilancia permanente de los terrenos y 2) construir la cerca y barda. De la comparación del valor presente neto de ambos escenarios se obtuvo que la segunda opción representa un ahorro para Pemex Refinación de 135,799.1 miles de pesos.

9. Con el fin de verificar que Pemex Refinación obtuvo las licencias de construcción y tramitó la regularización de la tenencia de la tierra en donde se ubicará el nuevo tren de refinación, mediante el oficio núm. DGPR-GCG-1122-2011 del 31 de mayo de 2011, la Gerencia de Control de Gestión de Pemex Refinación envió copia de las licencias de construcción y de la escritura del terreno en donde se ubicará la nueva refinería.

De la revisión de la documentación enviada por la entidad, se constató que mediante la escritura pública núm. 207 del 10 de agosto de 2010, se firmó el contrato de donación pura, simple y gratuita entre el Gobierno del Estado de Hidalgo y Pemex Refinación de cuatro inmuebles ubicados en los ejidos de Atitalaquia, Tlaxcoapan, Tula y San Bartolomé Doxey, en el estado de Hidalgo, que en conjunto abarcan una superficie de 700 ha y que forman el sitio en donde se ubicará el nuevo tren de refinación en Tula. Asimismo, se constató que en septiembre de 2010 los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula emitieron las respectivas licencias construcción.

10. La normativa de los seis contratos revisados establece que sus modificaciones deberán efectuarse mediante convenios modificatorios; de la revisión de la documentación proporcionada por Pemex Refinación se constató que en tres de ellos se suscribieron convenios.

- En el contrato núm. PXR-SPCE-EST-02/2009, suscrito con la contratista *KBC Advanced Technologies, Inc.*, se celebraron dos convenios modificatorios. El primero, para aumentar el monto en 421.0 miles de dólares (5,354.1 miles de pesos a un tipo de cambio de 12.7176 pesos por dólar) 14.3% del original, y el plazo de ejecución en 57 días naturales, 21.1% del original, debido a la solicitud de Pemex Refinación para realizar estudios adicionales. El segundo convenio tuvo como objeto ampliar el plazo en 46 días, 17.0% del original, y se debió a la solicitud de los licenciadores de tecnología a la contratista de contar con más tiempo para la preparación de sus ofertas tecnológicas.
- En el contrato núm. CO-DI-06/10, relacionado con la ingeniería de detalle, se celebraron dos convenios; el primero para diferir el plazo de ejecución en 62 días, 62.6% del periodo original, debido a cambios en el alcance del estudio solicitados por Pemex Refinación al Instituto Mexicano del Petróleo (IMP). El segundo, para aumentar el alcance de los trabajos, el monto del contrato y el periodo de ejecución del estudio aumentó, debido entre otros a que Pemex Refinación solicitó al IMP definir los proyectos de reubicación de los canales de riego y líneas de transmisión. Lo anterior significó aumentar el costo del contrato en 10,944.7 miles de pesos, 29.4%, y el plazo de ejecución en 212 días naturales.
- Del contrato núm, CO-DI-09/10 celebrado con el IMP para realizar el estudio de mercado para definir la mejor opción para satisfacer las necesidades de hidrógeno en la nueva refinería, se celebró un convenio modificatorio de ampliación al plazo de ejecución en 133 días, 62.2% del plazo original (82 días), debido a la necesidad de que el IMP realizara el análisis técnico y económico de las propuestas de las compañías interesadas en suministrar el hidrógeno en dos fases: la primera, analizar la viabilidad del proyecto y la segunda realizar la asignación de la mejor propuesta.

Los cambios en los plazos de los convenios suscritos en los dos últimos contratos fueron elevados; sin embargo, el contrato y su normativa no establecen límites al respecto.

CONVENIOS MODIFICATORIOS A LOS CONTRATOS FORMALIZADOS EN 2010 Y 2011 (En miles dólares y en miles de pesos)								
Contrato	Monto original del contrato	Plazo original del contrato	Convenio modificadorio	Fecha de firma	Aumento en			
					Monto	% de aumento respecto al original	Plazo	% de aumento respecto al original
PXR-SPCE-EST-02/2009	2,940.0 mil dólares mas gastos reembolsables	del 8 julio 2009 al 3 abril 2010	Primer Convenio	5-feb-10	421.0 mil dólares, más gastos reembolsables 42.1 miles dls	14.3	57 días	21.1
			Segundo Convenio	28-may-10	ninguno	na	46 días	17.0
CO-DI-06/10	37,213.2 miles de pesos	del 23 agosto 2010 al 30 noviembre 2010	Primer Convenio	30-nov-10	ninguno	na	62 días	62.6
			Segundo Convenio	24-ene-11	10,944.7 miles de pesos mas IVA	29.4	212 días	114.1
CO-DI-09/10	2,761.1 miles de pesos	del 27 septiembre al 17 diciembre 2010	Primer Convenio	17-dic-10	ninguno	na	133 días	62.2

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los convenios proporcionada por PEMEX-Refinación.

11. Con el fin de revisar si los finiquitos y la recepción de los trabajos de los estudios concluidos en 2010 se efectuaron de conformidad con el tiempo y los montos estipulados en los contratos y sus convenios, y en caso de atrasos se aplicaron las penas convencionales, se solicitó a la entidad fiscalizada copia de los finiquitos y de las actas recepción de los trabajos de los contratos núms. PXR-SPCE-EST-02/2009 y CO-DI-08/09, los únicos, de los seis revisados que se concluyeron en ese año. El primero, fue suscrito con la empresa KBC Advanced Technologies, Inc., para actualizar las bases del proceso de integración general de la nueva refinería, el segundo con el IMP para realizar el estudio de ingeniería conceptual. De la revisión de la documentación enviada por la entidad fiscalizada, se comprobó que los servicios estipulados en ambos contratos fueron concluidos en tiempo y forma por lo que no se aplicaron penas.

Consecuencias Sociales

La auditoría a la nueva refinería en Tula, Hidalgo, permitió evaluar si las actividades programadas para este nuevo tren de refinación se están realizando en tiempo y de conformidad con el programa de ejecución previsto. La importancia de que esta obra se concluya en los tiempos estipulados radica, entre otros, en el impacto que tendrá la nueva producción de petrolíferos en la reducción de las importaciones y en la generación de empleos en la zona.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.

Dictamen: limpio

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas.

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra auditada, Pemex Refinación cumplió con las disposiciones normativas aplicables.

Apéndices***Procedimientos de Auditoría Aplicados***

1. Verificar el avance del programa de ejecución de los trabajos para la construcción de la nueva refinería.
2. Revisar que los recursos presupuestados para la construcción de la cerca y barda perimetrales y la elaboración de los estudios de ingeniería se ejercieron de acuerdo con lo presupuestado.
3. Revisar que se contó con el oficio de autorización de inversión emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de los proyectos realizados en 2010.
4. Revisar que se registró en la cartera de proyectos de la Unidad de Inversiones de la SHCP los proyectos de inversión programados a ejecutarse en 2010.
5. Revisar que se obtuvieron las licencias de construcción y se realizaron los trámites de regularización de la tenencia de la tierra.
6. Revisar que se realizaron los servicios estipulados en los contratos y convenios modificatorios.
7. Revisar los convenios formalizados y verificar que contaron con la justificación y aprobación correspondientes.
8. Revisar que la contratista presentó las fianzas de cumplimiento y de vicios ocultos.
9. Revisar que los pagos se efectuaron de acuerdo con el monto estipulado en el contrato y que se cuenta con los certificados y recibos de pago de las estimaciones.
10. Revisar, en su caso, las causas del retraso en la ejecución de los servicios estipulados en los contratos y verificar que se aplicaron las sanciones correspondientes.

11. Verificar que la elaboración de los finiquitos de los contratos se efectuó de conformidad con la normativa, y que la recepción de los trabajos se efectuó en tiempo y forma.

Áreas Revisadas

La Subdirección de Proyectos, de la Gerencia de Desarrollo Sustentable y Negocios; la Subdirección de Planeación, Coordinación y Evaluación; la Subdirección de Auditoría en Seguridad Industrial y Protección Ambiental, de la Gerencia de Protección Ambiental y la Subdirección de Finanzas y Administración de la Gerencia de Recursos Financieros, en Pemex Refinación.

Comentarios de la Entidad Fiscalizada

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado.